

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

En Santiago, a **1 de julio de 2026 hasta el 31 julio de 2026** , entre la UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ, Corporación Privada de Educación Superior, Rol Único Tributario N° 71.543.200-5, representada por su **Secretaria General** doña **María José De las Heras Val**, Rut: **12.867.710-0** y por su **Director(a) Personas** doña **María Jesús Larraín Díaz**, Rut: **13.724.204-4**, ambos con domicilio en Avda. Diagonal Las Torres N° 2640, Peñalolén, Santiago y por la otra, don(ña) **DUARTE ZÚÑIGA, GABRIEL ESTEBAN**, Rut.: **18730454-7** , domiciliado en **MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER 9547 401-A, Vitacura, “el profesional”**, por la otra, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios profesionales:

PRIMERO: El profesional Don (ña) **DUARTE ZÚÑIGA, GABRIEL ESTEBAN**, declara que es profesional y que posee los conocimientos y destrezas para impartirlos como profesional independiente en las cátedra que imparte la Universidad Adolfo Ibáñez. Declara asimismo tener iniciadas actividades, con anterioridad a este acto, ante el Servicio de Impuestos Internos, en dicha disciplina profesional.

SEGUNDO: Por el presente instrumento las partes, individualizadas precedentemente, celebran un contrato de prestación de servicios profesionales a honorarios para que **el profesional** imparta docencia, en el establecimiento de su mandante, en los términos que este instrumento establece; y, la Universidad, como contraprestación, a pagar el honorario convenido, por los servicios contratados.

El profesional impartirá la o las cátedra (s) de DIAPP2026 - Análisis de Datos y Estadística Computacional-1 , conforme a la programación académica del Programa 8793 DIAPP2026 y tendrá amplia libertad para su desarrollo, comprometiéndose a diseñar y ejecutar el curso o cátedra conforme a los conocimientos propios de su profesión, debiendo únicamente cumplir con los requerimientos mínimos que **la Universidad** tenga previamente establecidos para ella, debiendo aportar el contenido, desarrollo, ampliaciones de dichos requerimientos mínimos, la bibliografía que estime pertinente, complementaria u obligatoria para el desarrollo de la cátedra; como asimismo deberá realizar las evaluaciones que se fijen por las partes y rendir un informe académico final de su cometido y de los alumnos que cursaron la cátedra.

TERCERO: Don (ña) **DUARTE ZÚÑIGA, GABRIEL ESTEBAN**, prestará sus servicios profesionales en la sede de la Universidad, ubicada en la ciudad de **Stgo**, sin sometimiento a horario de trabajo, a instrucciones de ninguna naturaleza, no encontrándose en el desempeño de su mandato afecto a vínculo de subordinación alguno, respecto de la (s) cátedra (s) que imparta. Con todo, estará obligado a respetar los Reglamentos y normas vigentes en la Universidad, en lo que fuere pertinente, y las resoluciones de sus autoridades. Al inicio de los servicios el **profesional** se coordinará con la Dirección de la Escuela o Facultad que corresponda, para fijar los lugares y horarios en que impartirá su cátedra.

CUARTO: Para el sólo efecto de la coordinación de sus actividades con los alumnos y las comunicaciones con la Universidad, ésta dotará de una cuenta de correo electrónico para uso del **profesional** exclusivamente en el ámbito de los servicios de docente que prestará.

QUINTO: La Universidad se obliga a pagar, la suma alzada, única y total de **\$1.008.000**. brutos a título de honorarios por toda la vigencia del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. Estos honorarios se pagarán en la forma y cuotas que las partes acuerden, a solicitud del prestador de servicios, previa entrega de la boleta de honorarios respectiva, de cuyo valor la Universidad Adolfo Ibáñez, deberá retener el impuesto a la renta que corresponda. En todo caso, el saldo pendiente de honorarios – si lo hubiere - deberá ser liquidado y pagado con no más de 30 días posteriores a la conclusión del servicio.

SEXTO: El prestador de servicios declara tener pleno conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 90 y siguientes de la Ley N° 20.255 de 2008, a contar del 1° de enero de 2015 todas las personas que emitan boletas de honorarios están obligadas a realizar cotizaciones previsionales a su cuenta de capitalización individual en alguna Administradora de Fondos de Pensiones AFP. El prestador de servicios declara que es de su exclusiva responsabilidad esta obligación previsional, excluyendo de toda responsabilidad en ella a la contratante. Asimismo, el prestador de servicios declara no estar en ninguna de las situaciones excepción establecidas en el inciso final de la disposición transitoria vigésima novena de la Ley N° 20.255, ni en la letra I del artículo 92 del Decreto Ley 3500 de 1980.

SÉPTIMO: Las partes dejan expresa constancia que los servicios convenidos se prestarán de manera discontinua, no exclusiva, y que, en la prestación de sus servicios, **el profesional** don (ña) **DUARTE ZÚÑIGA, GABRIEL**

ESTEBAN tendrá la más amplia libertad académica, sin otra obligación que respetar la ley, y las normas generales promulgadas por la Universidad. Sin embargo, lo anterior no impedirá que la Universidad recabe la prestación de labores académicas con relación a un tema específico o que las clases se sujeten o ajusten a los requerimientos mínimos o Programas aplicados en La Universidad, sin que ello signifique un acto de dirección de los servicios prestados.

OCTAVO: Las partes, tomando en consideración que el Prestador durante su relación contractual con la Universidad le corresponderá recibir y procesar en forma directa o indirecta, información de la misma y de terceros que es y será propiedad valiosa y/o confidencial de la Universidad, expresan -e irrevocablemente acuerdan- que aquél queda obligado a mantener la más absoluta reserva y confidencialidad de dicha información, incluso en forma posterior al término del contrato. Para cumplir esta cláusula el Prestador se obliga a usar dicha información solamente para el desarrollo de los servicios que se le encomiendan y a no divulgar tales informaciones a terceros, sin contar con la previa autorización escrita de la Universidad. Como consecuencia de lo anterior, el Prestador se obliga, además, a devolver a la Universidad en cualquier momento toda la información contenida en notas, carpetas, modelos, planos u otros archivos (incluidos los magnéticos y/o digitales) preparados por él o que le hayan sido entregados para el desarrollo de sus servicios, previa solicitud verbal o por escrito de la Universidad.

NOVENO: El mandatario percibirá por los servicios prestados exclusivamente los honorarios convenidos cuando estos se hayan devengado, los que incluyen todas las actividades relacionadas con la cátedra, incluidas las evaluaciones que se programen, sean estas normales, especiales o de repetición.

DECIMO: Las partes declaran y elevan a la calidad de cláusula esencial de este contrato, su condición de carácter civil, el que se encuentra regido por las normas contenidas en el Título XXIX del Libro IV del Código Civil, Arts. 2116 y siguientes, cuyas estipulaciones jamás podrán significar que esta convención es de naturaleza laboral.

DECIMO PRIMERO: El contrato se extenderá hasta el término de la catedra, curso, taller o ramo referido en la cláusula segunda, conforme a la programación académica respectiva, sin que proceda la resciliación unilateral del contrato por parte del mandatario antes del término señalado. El presente contrato de prestación de servicios reemplaza cualquier otro firmado con anterioridad.

DECIMO SEGUNDO: El prestador de servicio declara conocer el Modelo de Prevención de Delitos implementado por

la Universidad en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, y se compromete a no ejecutar conducta alguna que pudiere significar la comisión de alguno de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, receptación, negociación incompatible, corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración desleal; ordenar a un trabajador concurrir al trabajo, a sabiendas que se encuentra en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, conforme lo dispuesto en el artículo 318 ter del Código Penal; el obtener por medios fraudulentos prestaciones, complementos o beneficios contemplados en la Ley N° 21.227; delitos sobre infracción a la ley de control de armas contemplados en el Título II de la Ley N° 17.798 y el delito de trata de personas contemplado en el artículo 411 quáter del Código Penal. Asimismo, declara no haber participado en actividades que revistan las características de alguno de los delitos antes mencionados, obligándose a dar cuenta oportunamente a la Universidad acerca de hechos de los que tome conocimiento que puedan implicar la comisión de alguno de los delitos señalados anteriormente por parte de trabajadores, académicos o colaboradores de la Universidad. El incumplimiento de la presente cláusula autorizará a la Universidad a poner término inmediato al presente contrato y a adoptar las acciones legales que procedan.

DECIMO TERCERO: Las partes declaran conocer y aceptar la Política integral contra el acoso no sexual, acoso sexual, violencia de género, discriminación de género y discriminación arbitraria, la que se materializa en el Protocolo de investigación y sanción frente a denuncias de acoso no sexual, acoso sexual, violencia de género, discriminación de género y discriminación arbitraria en la Universidad Adolfo Ibáñez; y en la Política de Prevención de Acoso no sexual, acoso sexual, violencia de género, discriminación de género y discriminación arbitraria. Las partes se obligan a actuar en todo momento conforme a lo dispuesto en dicho Protocolo y Política, como los demás reglamentos y normativas que regulen estas conductas, las cuales se encuentran disponibles en la página web institucional de la universidad, en los links que a continuación se indica, y que forman parte integrante del presente contrato.

- Protocolo de Investigación y Sanción Frente a Denuncias de Acoso No Sexual, Acoso Sexual, Violencia de Género, Discriminación de Género y Discriminación Arbitraria: <https://uai.cdn7pm.net/documentos/protocolo-investigacion-y-sancion-frente-al-acoso.pdf>
- Política de Prevención de Acoso No Sexual, Acoso Sexual, Violencia de Género, Discriminación de Género y Discriminación Arbitraria: <https://uai.cdn7pm.net/documentos/politica-prevencion-de-acoso-violencia-y-discriminacion.pdf>

DECIMO CUARTO: El Profesional declara conocer y se compromete a cumplir con la Ley N.º 21.643 que regula la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo. Asimismo, declara conocer, aceptar y cumplir con el protocolo y procedimiento de acción implementado por la universidad en cumplimiento de esta ley, el que se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.uai.cl/la-universidad/transparencia/canal-de-integridad/denuncias>. En tal sentido deberá participar en las actividades de prevención que disponga la Universidad como así también prestar la colaboración que resulte necesaria en los procesos disciplinarios en que se requiera su participación. Cualquier incumplimiento de las obligaciones aquí señaladas, dará derecho a la Universidad para poner término inmediato al presente contrato sin derecho a indemnización alguna para el Profesional. En último término, el Profesional se obliga desde ya a no incurrir respecto de los trabajadores/as de la Universidad o sus contratistas y subcontratistas en ninguna conducta que pueda ser considerada como violencia en el trabajo. Cualquier incumplimiento de esta obligación dará derecho a la Universidad para poner término inmediato al presente contrato sin derecho a indemnización alguna para el Profesional.

DECIMO QUINTO: CONFLICTO DE INTERÉS.

1. El Prestador de servicios declara conocer que la Universidad Adolfo Ibáñez ha implementado una Política de Conflicto de Intereses, obligándose a dar cumplimiento a las normas y procedimientos que en éstas se establezca y que se encuentran contenidos en el link: <https://uai.cdn7pm.net/documentos/procedimiento-y-anexos-de-la-politica-de-conflicto-de-interes.pdf> , sin perjuicio de las correspondientes actualizaciones.
2. El Prestador de servicios se obliga a informar de manera inmediata cualquier situación que constituya o pueda constituir un conflicto de interés para la Universidad, sea real, potencial o aparente, adoptando las medidas necesarias para comunicarlo oportunamente conforme a los procedimientos establecidos en la Política y demás documentos aplicables. Asimismo, se compromete a comunicar cualquier modificación respecto a lo que haya declarado previamente, ya sea por la aparición de una nueva situación de conflicto de interés o por la conclusión de una existente.
3. El Prestador de servicios se obliga a anteponer los intereses de la Universidad por sobre los personales o de terceros, ya sean de índole económico o de cualquier otra naturaleza, incluso si estos responden a intereses propios, de familiares, parentesco o de personas con las que mantenga una relación de amistad.
4. El Prestador de servicios se obliga a abstenerse de participar en cualquier decisión o asunto en el que presente algún tipo de conflicto de interés en que se enfrenten los intereses de la Universidad y los personales o de terceros.

DECIMO SEXTO: Los servicios personales contratados se prestarán con arreglo a los términos de esta convención, y a las demás normas que regulan el funcionamiento de la Universidad, elevando a la categoría de esencial la obligación de ejecutar tales servicios de manera oportuna y completa. En el evento que los servicios convenidos no se presten en la oportunidad y/o forma acordados, cualquiera que sea la causa, La Universidad tendrá derecho a contratar los servicios de un tercero, con cargo a los honorarios que se habrían devengado si se hubiere cumplido la obligación, sin perjuicio de poner término inmediato a este contrato, sin aviso previo y sin indemnización de ninguna naturaleza en el favor del mandatario.

DECIMO SEPTIMO: A fin de dar cumplimiento a las políticas de ciberseguridad establecidas por la Institución, el Prestador de Servicios autoriza expresamente desde ya a la Universidad a utilizar como segundo medio de autenticación/verificación de identidad de su identidad respecto de las diversas plataformas y correo electrónico que utilizará para el ejercicio de sus funciones su número de teléfono móvil personal y se compromete a descargar en su dispositivo las aplicaciones computacionales que sean necesarias para estos efectos y a realizar a través de él el proceso de autenticación señalado cada vez que sea requerido. A su vez se obliga a informar oportunamente a la Institución cualquier cambio de número telefónico que implique para la UAI la necesidad de registrar el nuevo.

DECIMO OCTAVO: Cualquiera dificultad o controversia que genere este contrato civil será resuelto por un árbitro arbitrador, en única instancia y sin ulterior recurso, designado de común acuerdo por las partes, o en su defecto, por la Justicia Ordinaria.

DECIMO NOVENO: Para todos los efectos de este contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, prorrogando competencia para ante sus Tribunales.



DUARTE ZÚÑIGA, GABRIEL
ESTEBAN
Profesional
Rut: 18730454-7



Universidad Adolfo Ibáñez
Representante Legal
Rut: 71.543.200-5